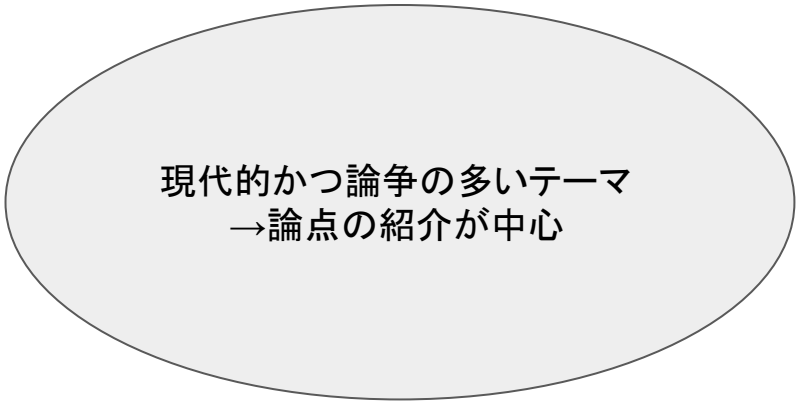
リベラリズム

宇野重規、加藤晋、井上彰　編
東京大学出版会



目次

1. **リベラリズムの基礎**
    1.1. 公正としての正義
    1.2. 重なり合うコンセンサスと多元主義
    1.3. 公共的理性
    1.4. 理想理論と非理想理論
    1.5. 自由と平等主義
    1.6. 立憲デモクラシー
    1.7. 基本財とケイパビリティ
    1.8. リバタリアニズム
2. **現代的課題への応用**
    2.1. 差別
    2.2. 人権
    2.3. リベラル・フェミニズム



1.1. 公正としての正義 Justice as Fairness

正義＝社会制度の基本構造についての”正しさ”

功利主義(Utilitarianism):効用計算の範囲では平等
→効用さえよければ自由や弱者が犠牲となる

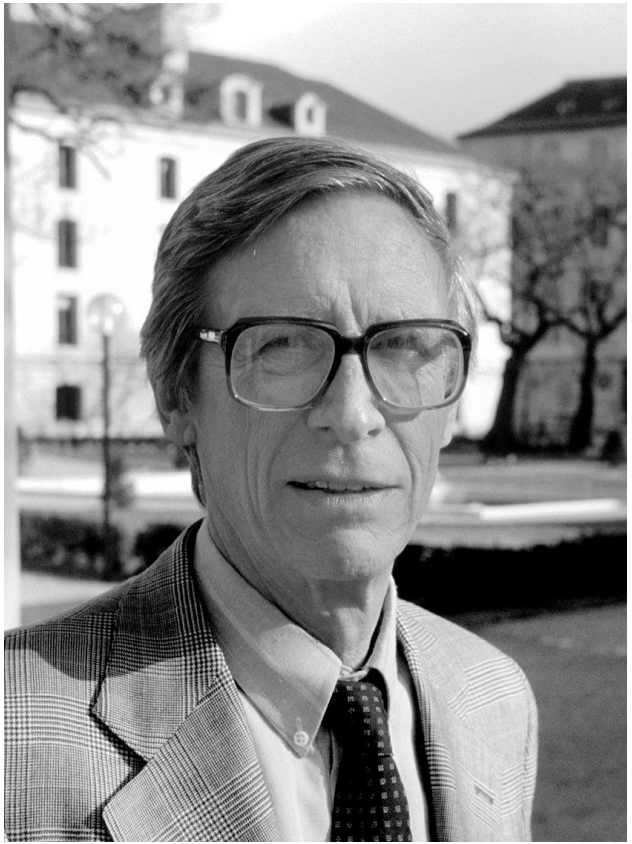
ジョンロールズ『正義論』:功利主義の拒否

1)人々は平等な基本的自由を要求する（第一原理）

2-1)社会は最も不利な人々にとって利益に適うものでなければならない（格差原理）

2-2)あらゆる職業がすべての人々に開かれているべき（機会平等）

第一原理の第二原理に対する優越

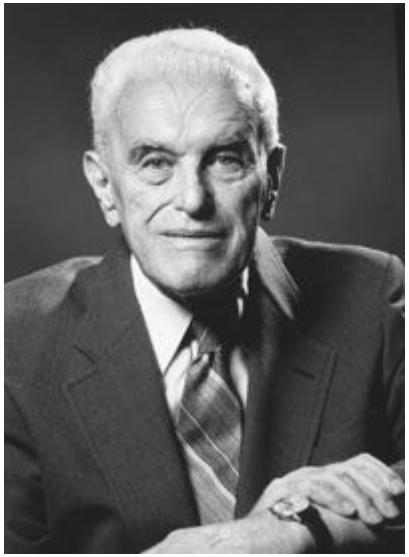


1.1. 公正としての正義

いかにして二原理が選ばれるか？:「無地のヴェール」

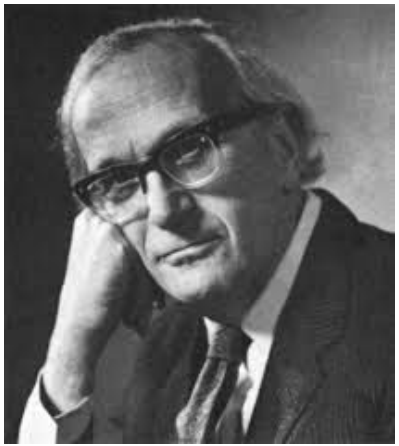
原初状態=Original Position(「わたし」について一切知らない状態)を想定

→自由を欲し、弱きに優しい、職業が開かれていて欲しい結論に至るだろう(熟慮の結果として)



数々の批判

1. 経済学者ジョン・ハルサーニ「理論的に計算したら功利主義」
2. 法哲学者ハーバート・ハート「自由が絶対的に優先されることはない」



→正義論の再設計へ

1.2. 重なり合うコンセンサスと多元主義

重なり合うコンセンサス = Overlapping Consensus (OC):
「理にかなっている」異なる価値観(e.g.宗教)を持つ人同士が一定の正義を是認している状態、分かり合えないけれど一緒にいる技術

異なる善(Good)を持つ人同士が合意する正しさ(Right)=「正と善の一致」

→異なる宗教や背景の人同士でも合意できる点があることを示す
（ロールズのデビュー作は一元論で行こうとしてた）

なぜこの概念が必要？→多元的な社会を認めることにつながる

どのような利点？→内因的安定(↔外因的安定＝”暫定協線”, e.g.停戦協定)

1.3. 公共的理性

なぜ法に強制力があるのか？←正当化しなければならない（公共的正当化）

正当化の論理（考え方）＝公共的理性

1. コンセンサスモデル：”皆リベラルな社会を望むと合意しているから”

具体例:「日曜日は仕事を休みとする法律」を制定する場合。(from Gemini)

❌ NGな理由:「キリスト教の安息日だから」（宗教的な理由であり、他宗教の人は共有できない）

⭕ OKな理由:「労働者の健康を保護し、過労を防ぐため」（誰もが共有できる公共的理由）

1.3. 公共的理性

2. コンヴァージェンス(convergence)モデル：”理由はさておき個人の中で
支持はしているからOK”

具体例:「厳しい環境保護法」を制定する場合。(from Gemini)

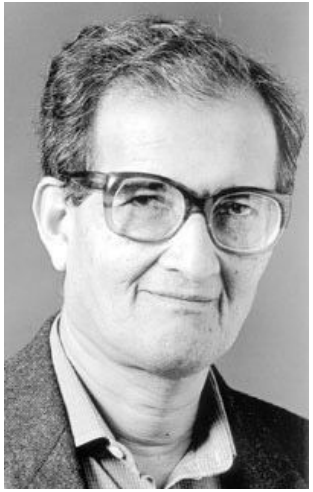
Aさんの理由:「神が創り賜うた自然を守るため」（宗教的理由）

Bさんの理由:「長期的な経済成長を持続させるため」（功利主義的理由）

Cさんの理由:「自然や動物そのものに内在的な価値があるため」（環境倫理学的理由）

多様な宗教的価値観（＝”包括的教義”）を包含するものの、最小限の合意にしか辿り着かないのではという批判もある。

1.4. 理想理論と非理想理論



理想理論：いわゆる「べき」論
非理想理論：避けられない不正義となお除去すべき不正義の峻別

→「理想理論の優越」：評価基準としての理想理論
（理想から今どれだけ離いているか）

センの批判：マッキンリーに登るのにエベレストの情報が必要か（目の前の不正義を把握するのに理想理論は不要では？）

セン批判の批判：エベレスト周りから得られることもあるだろ

ミルズの批判：イデオロギーとしての理想理論ー構造的不正義（人種差別）などを取り除かない状態での理想論の構築は、不正義の保存に加担している！

1.5. 自由と平等主義

リベラリズム＝「自由の平等を求める」立場

消極的自由：妨害や干渉がない、自由
積極的自由：自分のコントロール（自律/Autonomy）ができている自由
→ロールズの言葉では「善(=good)の構想の能力」＝道徳的能力

消極的自由→〇〇してはいけない（＝正義の問題）を確定しないと
制止されずにナイフで刺しても「自由」な人として表現できてしまう。

1.5. 自由と平等主義 ctd

リベラリズム＝「自由の平等を求める」立場

消極的自由：妨害や干渉がない、自由
→”時空間上のスペースの支配”が必要
→財や資源の所有に強い制約（所有は誰かからの収奪＝何かする自由の収奪）
→所有する代わりに他者の自由に対して補填

平等主義に行きつく

ピザ一枚分所有する代わりに、
他の三人に1/4枚分ずつ補償をする



1.5. 自由と平等主義 ctd

リベラリズム＝「自由の平等を求める」立場

積極的自由：自分のコントロール（自律/Autonomy）ができている自由
→ロールズの言葉では「善(=good)の構想の能力」＝道徳的能力

自律した人たちの間で協働する→相互要求をする（契約主義）

e.g.)

1. いきすぎた富の集中＝全員の善の構想の自由を妨げる→再分配
2. 性差別＝社会参画は善の構想に不可欠だが、特定のジェンダーのそれを妨げるから是正されるべき

<u>いずれの自由の理解でも、平等主義に行きつく</u>

1.6. 立憲デモクラシー

立憲デモクラシー：立憲主義がデモクラシーを制約する（人権とか自由の保護）
（ロールズの立場）

立憲主義とデモクラシーの相克問題：どちらがより重要なのか？＝「司法はなぜ立法（デモクラシー）から独立するのか？」

立憲主義：
1. 裁判官の専門性

2. プリコメット論（より大きな不利益を避けるための制限としての憲法優越）

3. プロセス論（立憲主義は民主制の過程の一部だから優越とかない）

デモクラシー：裁判官は選ばれてない！

1.7. 基本財とケイパビリティ

ロールズの厚生主義批判：厚生主義(Welfarism)=功利主義　は「結局欲望や満足を充足させる人間像」がベース
↔リベラリズム：人々が異なる善の観念を持ち異なる目的のために行動する

基本財が平等に行き渡る→異なる目標にむかい生活できる

1. 言論の自由や良心の自由
2. 移動や職業選択の自由
3. 公職や地位に伴う権力と特権
4. 所得と富
5. 自尊心の社会的基盤

ロールズが提出した基本財＝CPIのように指標化が可能！

1.7. 基本財とケイパビリティ

アマルティアセンの基本財批判:「普通の」人をベースに考えている！
e.g.)多くの食物アレルギーがある人はより多くの所得が必要

精神的、あるいは、身体的に不利な人々を包摂するウェルビーイングが必要
→ケイパビリティ（潜在能力）・アプローチ（を高めよう）

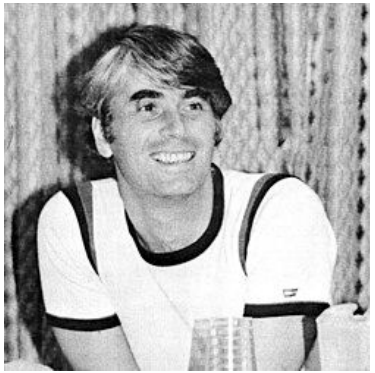
ケイパビリティ:「人々が実質的にできる自由」のリスト

アレルギーの例）
ロールズ的基本財→皆に同じ食事を（財のレベルの平等）
ケイパビリティ→皆に健康を（自由の達成）

何がケイパビリティのリストに入るのか？(健康、移動の自由…)

→”公共的討議”に委ねる（社会参加者で話し合って決めよう）

1.8. リバタリアニズム



リバタリアニズム:「自由を最大限尊重する立場」
富の再分配＝財産の侵害と捉える

ネオリベラリズムと異なり、「時代の流れに沿って規制緩和を声高に要求」するのではなく、自由を最大限尊重する構想を「いかにして正当化しうるのか」を
真剣に考える。

自然権リバタリアニズム:ロックの思想に基づき、個人の財産は自然法によって守られ、侵害されてはならないとする立場

右派リバタリアニズム:最小国家構想に基づき、分配的正義(ロールズ)を批判
個人の権力は最小国家によって守られるとする(ロバートノージックなど)

2.1. 差別

2.2. 人権

2.3. リベラル・フェミニズム